

1500718-17.2021.8.26.0541

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... serviço na Companhia. Um morador denunciou o tráfico de drogas na Rua Jacarandá. O denunciante passou as características do réu. Solicitaram apoio e foram até o local. Abordaram o acusado, ocasião em que foi encontrado 30 reais, uma porção de droga e um celular. De imediato o acusado confessou o tráfico. O réu informou que na residência havia mais entorpecente. Na casa, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

3ª Vara

Avenida Conselheiro Antônio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500718-17.2021.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500718-17.2021.8.26.0541

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial 2158396/2021

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CESAR LUIZ SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra PAULO CÉSAR LUIZ SILVA, denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 11 de junho de 2021, às 14h, na Rua dos Jacarandás, nº 21-A, Cohab Eldorado, nas imediações de estabelecimentos de ensino, sede de entidade esportiva e igreja, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, o acusado possuía e mantinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, sessenta e oito porções de crack, quatorze de cocaína e três de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Autuado em flagrante, o então indiciado foi mantido no cárcere, por força da decisão de págs. 66/72, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Posteriormente, o denunciado foi solto mediante concessão de ordem liminar nos autos do Habeas Corpus nº 2134577-46.2021.8.26.0000, oriundo da 16ª Câmara de

Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (págs. 96/100).

Por decisão de págs. 105/107, foram especificadas medidas cautelares alternativas à prisão, em obediência à determinação superior, oportunidade em que foi recebida a peça acusatória.

O réu foi notificado (pág. 159) e apresentou resposta à acusação (págs. 170/172).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária em 16 de setembro de 2021, com recebimento definitivo da denúncia (págs. 173/175).

Após, prosseguiu-se à fase instrutória, em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, interrogado o réu, por fim (pág. 213).

Não existindo manifestação quanto à fase prevista no art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram alegações finais oralmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia e, no tocante à pena, requereu a elevação da pena base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, e a fixação do regime fechado para cumprimento da sanção corporal, sem possibilidade de substituição.

A Defesa, a seu turno, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento das atenuantes esposadas pelo órgão ministerial, o afastamento da majorante pretendida pela acusação, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime aberto, com substituição da pena reclusiva por sanções restritivas de direitos.

É o relato necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão acusatória merece ser julgada parcialmente procedente.

De início, verifico que a materialidade e a autoria do delito narrado na denúncia ficaram comprovadas nos autos pelo auto da prisão em flagrante (págs. 1/19), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 20/21), pelo laudo de constatação preliminar (págs. 34/39), pelo exame toxicológico definitivo (págs. 144/146) e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Consta dos referidos documentos que, no dia ocorrido, policiais militares encontravam-se na base do Batalhão da Companhia quando receberam a informação direta de um indivíduo não identificado de que o réu estaria praticando o tráfico de drogas, naquele momento, em uma casa abandonada na Rua Jacarandá, nº 21-A, no Bairro Eldorado, nesta cidade.

Diante da delatio criminis, os agentes policiais dirigiram-se até o local informado e flagraram o acusado na porta do imóvel na posse de uma porção de crack, encontrando no interior do imóvel outras sessenta e sete porções do mesmo entorpecente, três porções de maconha e quatorze de cocaína.

Os fatos foram confirmados em Juízo pelos policiais que realizaram o flagrante:

No dia dos fatos estava em serviço com o colega Salvador. Receberam um denunciante dizendo que, pelo Bairro Eldorado, havia um indivíduo realizando o tráfico de drogas. Foram passadas as características do réu, bem como suas vestimentas. Solicitaram apoio de outras viaturas e foram até o local. Já no local, visualizaram

o réu, que foi abordado. Com o réu foi encontrado 30 reais, uma porção de entorpecente e um celular. O acusado confessou o delito e autorizou a entrada na residência, que era desabitada. O réu disse que na residência havia mais drogas. Ao ingressar no local foi encontrada maconha, crack e cocaína. Na ocasião o acusado disse que vendia a maconha e o crack por 10 reais, e a cocaína por 20 reais. Esclarece que a Rua Jacarandá fica na primeira rua do Bairro. Nas imediações do bairro havia uma Igreja que estava em reforma. Também há uma escola acerca de 300 metros do local. Não se recorda a hora da abordagem, mas acredita que foi por hora das 14 horas. Neste horário não havia nenhum estudante na rua. O acusado estava sozinho, no portão de entrada da residência desabitada (Depoimento do policial militar Clodoaldo José Caçador).

Na data dos fatos estava em serviço na Companhia. Um morador denunciou o tráfico de drogas na Rua Jacarandá. O denunciante passou as características do réu. Solicitaram apoio e foram até o local. Abordaram o acusado, ocasião em que foi encontrado 30 reais, uma porção de droga e um celular. De imediato o acusado confessou o tráfico. O réu informou que na residência havia mais entorpecente. Na casa, que estava desabitada, foi encontrada maconha, cocaína e crack e a quantia de aproximadamente 800 reais. O acusado informou que vendia a maconha e o crack por 10 reais e a cocaína por 20 reais. Diante dos fatos o réu foi conduzido até a Delegacia (Depoimento do policial militar Roger Gabriel de Jesus Salvador).

A Defesa, a seu turno, trouxe, como testemunha, a Sra. Laurentina Maria da Silva, que, por ser mãe do acusado, foi ouvida na qualidade de informante, limitando-se a informar, essencialmente, que suspeitava que o filho traficava drogas:

É mãe do acusado. O réu tem 20 anos e não estuda. O acusado cursou até o segundo ano do ensino médio. Durante sua trajetória de vida não respondeu a nenhum processo. Esclarece que durante a adolescência respondeu a um ato infracional. Disse que o réu estava trabalhando, mas foi mandado embora por conta da pandemia. Quando trabalhava, o acusado ajudava com a quantia de 400 reais. Vive em quatro pessoas. Pontua que o réu é um bom filho, desde que não esteja na companhia dos amigos dele. Não sabia que o acusado estava traficando, mas suspeitava. O réu se demonstrou arrependido e mudou seu comportamento, inclusive, parando de levar seus amigos para casa.

Interrogado sob o crivo do contraditório, o réu confessou a prática do delito a ele imputado:

Infelizmente estava mexendo com drogas. Diante das dificuldades, passou a se envolver com o entorpecente. Nunca havia se envolvido com drogas. Tem 20 anos. Nunca respondeu a nenhum processo criminal. A única coisa que fez em sua adolescência foi fumar maconha. Já realizou tratamento para deixar o vício. No dia dos fatos estava no bairro Eldorado, mas não estava na rua, estava dentro da casa. Se recorda que estava vendendo drogas e contando o dinheiro, ocasião em que os policiais chegaram. Confessou à polícia que estava vendendo drogas. Vive com a mãe e seus outros irmãos. Em sua casa, ninguém tem envolvimento com drogas. Já trabalhou com carteira assinada. Pretende voltar com seus estudos e está arrependido.

Presente este conjunto probatório, de rigor a condenação.

À confissão integral do réu somam-se os depoimentos dos policiais militares e da própria mãe do acusado, que não deixam dúvidas acerca da cometimento do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

Ademais, às págs. 141/143, consta relatório elaborado por investigador de polícia, que analisou o aparelho celular do acusado e encontrou várias fotos envolvendo a prática da narcotraficância.

Dentro desta perspectiva, adequando sua conduta perfeitamente ao tipo penal (consunção formal e material) e inexistindo qualquer justificante ou exculpante de sua responsabilidade no caso in concreto, deve o réu ser condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Reconheço, em benefício do acusado, a atenuante da confissão espontânea (Código Penal, art. 65, inciso III, alínea "d").

Aplica-se, também, na espécie, a atenuante da menoridade relativa (Código Penal, art. 65, inciso I), pois, como comprova o documento de pág. 11, o réu era menor de vinte e um anos de idade à época do fato.

Outrossim, o réu faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois não possui antecedente criminal, não integra organização criminosa e nem se dedica atividades delituosas, tratando-se verdadeiramente de traficante episódico.

Por fim, ao contrário do que propugnado pelo Ministério Público, não se aplica a majorante do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Pede o órgão ministerial a incidência da referida causa especial de aumento de pena com base no mapa juntado à peça acusatória à pág. 103, que demonstraria a proximidade da residência onde o réu guardava os entorpecentes com uma igreja e a rodoviária da cidade.

Ocorre que igreja não está inserida no rol de locais previstos taxativamente no mencionado dispositivo legal e, como não se admite o emprego de analogia in malam partem no Direito Penal, forçoso concluir pela não aplicação da majorante no caso concreto.

De todo modo, é questionável no caso se a proximidade entre a residência onde o réu guardava as drogas e a aludida igreja, bem como, sobretudo, a rodoviária local, é suficiente para caracterizar a majorante em questão.

Apesar de não haver conceito legal da expressão "imediações", contida no tipo derivado, a doutrina mais abalizada sustenta que o termo "não pode ser convertido em medida aritmética rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável, em função do perigo maior que a lei procura coibir; as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido, em especial com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem".

No caso, como indica o mapa juntado pela acusação, apesar de relativamente pequena a distância entre o local do fato e a rodoviária e a igreja, não são elas facilmente alcançáveis, havendo algumas ruas, um pontilhão, uma linha férrea e uma avenida separando-as do imóvel onde o acusado mantinha as drogas em depósito.

Outrossim, é imperioso ter em mente que a razão de ser dessa causa especial de aumento de pena é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais especificados no inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas, uma vez que, em tais localidades, é mais fácil ao traficante passar despercebido da fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas ali reunidas.

Nesse sentido, ensina RENATO BRASILEIRO DE LIMA que "a justificativa para a existência desta majorante diz respeito à enorme facilidade de disseminação do consumo de drogas nesses locais em virtude da maior concentração de pessoas, o que

acaba por representar maior risco à saúde pública".

In casu, não há prova nos autos de que o réu comercializava entorpecentes no seu imóvel residencial, tão somente que guardava e mantinha drogas no local.

Portanto, não há como afirmar que o acusado tenha se aproveitado da aglomeração de pessoas ou da exposição dos frequentadores da igreja próxima e da rodoviária para disseminar drogas, o que também afasta a incidência da majorante em testilha.

Isso posto, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do art. 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, não vislumbro razões para exasperação da pena base.

Embora expressiva para configuração do crime de tráfico, a quantidade de droga apreendida - pouco mais de vinte e um gramas de crack, nove de maconha e quatro de cocaína (pág. 20) - não foi elevada a ponto de justificar o incremento da pena, sobretudo levando em conta outros casos, envolvendo apreensão significativa de entorpecentes.

Também não vislumbro elementos para valoração da pena base tão somente em razão da natureza da droga, no caso o crack e a cocaína, a revelar uma maior reprovabilidade na conduta do réu, ainda mais diante da pequena quantidade bruta apreendida.

Por essas razões, mantenho a pena base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda etapa, concorrem as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, porém deixo de valorá-las, em atenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça;

Por fim, na derradeira etapa, presente a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la, em definitivo, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, sendo que cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, frente à inexistência de informações quanto à situação econômica do réu.

Com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena de reclusão em regime aberto.

Preenchidos os pressupostos do art. 44, caput, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no importe de 1 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por se revelarem as mais adequadas à espécie, em busca da reintegração do condenado à sociedade e do resgate de sua autoestima.®

Ante o exposto, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra PAULO CÉSAR LUIZ SILVA, para CONDENAR o réu como incurso no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e à pena de multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a prática

delituosa.

Com base no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a sanção corporal imposta por duas penas restritivas de direitos consistentes em (a) prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social a ser designada em sede de execução, ressalvado o disposto no art. 45, § 2º, do Código Penal; e (b) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, mediante a realização de tarefas gratuitas, pelo prazo correspondente à sanção reclusiva e nas condições a serem estipuladas em audiência admonitória na fase de execução.

Com esteio no art. 804 do Código de Processo Penal, CONDENO, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, estabelecida em 100 (cem) UFESPs, conforme previsão do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 e do art. 1.094, inciso I, das NSCGJ.

Em atenção ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, CONCEDO ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade, pois assim permaneceu durante toda persecução penal, sem que haja qualquer fato novo autorizador da prisão preventiva, de resto desproporcional face à pena e ao regime prisional fixados.

Por outro lado, ante a possibilidade de prolongamento da litispendência em caso de interposição de recurso, MANTENHO as medidas cautelares aplicadas na decisão de págs. 105/107 até o trânsito em julgado desta sentença penal.

Deixo de atender ao disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que a infração penal não causou danos.

Nos termos do art. 63, caput, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, DECLARO o perdimento, em favor da União, dos valores e bens apreendidos, descritos no auto de exibição e apreensão de págs. 20/21, inclusive do aparelho celular, que, pelo que revela o relatório de págs. 141/143, era utilizado na prática do delito.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD, em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das NSCGJ; b) Oficie-se ao TRE, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) Extraia-se guia de execução definitiva, conforme previsão do art. 105 da Lei de Execução Penal; d) Intime-se pessoalmente o condenado para efetuar o recolhimento da multa, no prazo de dez dias, bem como da taxa judiciária, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa; e) Encaminhe-se ofício ao SENAD, comunicando o teor desta decisão e indicando a declaração de perdimento para os fins de sua destinação, como prescreve o art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; f) Caso já não feito, oficie-se à autoridade policial para que destrua as amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, certificando-se isso no caderno processual, conforme o art. 72 da Lei nº 11.343/2006; e g) Arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santa Fé do Sul, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA